법무법인 가람

수신: 주식회사 가명채권 소송업무 담당자 귀하

제목: 사해행위취소 소송 제기 가능성 검토 회신

사건번호: 2026-사해-0101

회신일: 2026. 10. 12.

1. 사안의 개요

채무자 김가명은 의뢰인에 대하여 대출금 채무를 부담하고 있던 중, 2025. 3. 14. 자신의 유일한 부동산인 서울 가명구 가명동 123 가명아파트 101동 1001호(이하 '이 사건 부동산')를 수익자 박수익에게 매매대금 280,000,000원에 매도하는 계약을 체결하고, 2025. 3. 20. 소유권이전등기를 마쳤습니다.

2. 피보전채권

의뢰인의 채무자에 대한 채권은 2019. 5. 10. 체결된 대출약정에 따른 대출금 채권(원금 50,000,000원 및 지연손해금)으로, 2024. 2. 7. 서울중앙지방법원 2024차전10234 지급명령이 확정되었습니다.

위 채권은 이 사건 매매계약(2025. 3. 14.)보다 먼저 성립하였으므로 피보전채권으로서의 요건을 갖춘 것으로 판단됩니다.

3. 사해행위 해당 여부

채무자가 유일한 부동산을 매각하여 소비하기 쉬운 금전으로 바꾸는 행위는 특별한 사정이 없는 한 사해행위에 해당합니다. 이 사건 매매계약은 2025. 3. 14. 체결된 매매로서 사해행위에 해당한다고 봅니다.

4. 채무자의 무자력

재산조회 결과에 따르면 매매계약 당시 채무자의 적극재산은 이 사건 부동산(시가 약 300,000,000원)과 예금 1,200,000원이 전부였고, 소극재산은 의뢰인 채권을 포함하여 합계 약 420,000,000원이었습니다. 따라서 채무자는 처분 당시 채무초과 상태였습니다.

5. 채무자의 사해의사

채무초과 상태의 채무자가 유일한 부동산을 처분한 이상 사해의사는 추정되며, 이를 뒤집을 사정은 보이지 않습니다.

6. 수익자의 악의

수익자의 악의는 추정됩니다. 수익자 박수익은 채무자와 10년 이상 알고 지낸 지인으로 확인되어, 선의 항변이 받아들여질 가능성은 낮다고 봅니다. 다만 수익자가 매매대금을 실제로 지급한 금융거래내역을 제출할 경우를 대비해야 합니다.

7. 제척기간

사해행위취소의 소는 채권자가 취소원인을 안 날부터 1년, 법률행위가 있은 날부터 5년 내에 제기하여야 합니다. 법률행위일은 2025. 3. 14.이므로 5년 기간은 2030. 3. 14.까지입니다. 의뢰인이 취소원인을 안 날은 의뢰인 내부 기록으로 확인하여 주시기 바랍니다.

8. 원상회복 방법

이 사건 부동산에는 매매 전후로 별도의 근저당권 등 제한물권이 설정되지 않았으므로, 원물반환으로서 수익자 명의 소유권이전등기의 말소를 구하는 것이 타당합니다.

9. 보전처분

소송 중 수익자가 부동산을 제3자에게 처분할 위험이 있으므로, 소 제기 전에 이 사건 부동산에 대한 처분금지가처분을 신청할 필요가 있습니다.

10. 관할 및 피고

피고는 수익자 박수익으로 하며, 관할은 피고 주소지 또는 부동산 소재지 관할인 서울중앙지방법원입니다.

11. 필요 서류

① 이 사건 부동산 등기사항전부증명서 ② 대출약정서 및 지급명령 정본·확정증명원 ③ 채무자 재산조회 결과 ④ 매매계약서 사본(확보 가능 시)

법무법인 가람 담당변호사 정가람